

Algemene voorwaarden Caribbean Bar Uitgeest / Watersportcentrum Het Uitgeestermeer

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Activiteit: alle programma's, evenementen en activiteiten welke door de Gebruiker worden georganiseerd.
2. Deelnemers: alle personen, waaronder Opdrachtgever, die door de Opdrachtgever voor een Activiteit zijn aangemeld.
3. Directie: eenieder die als bestuurder van de Gebruiker staat ingeschreven.
4. Gebruiker: Caribbean Bar Uitgeest, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 58125930, tevens handelend onder de naam Watersportcentrum "Het Uitgeestermeer".
5. Gehuurde: alle e-scooters, zeilboten, sloepen, motorboten, kano's, fietsen en supboards van de Gebruiker die aan de Opdrachtgever/Deelnemer ter beschikking worden gesteld, al dan niet in het kader van een Activiteit.
6. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die een Overeenkomst aangaan met Gebruiker.
7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene De mailadressen staan in de brief. Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Niet alleen de Gebruiker, maar ook medewerkers en Directie van de Gebruiker alsmede personen of bedrijven die bij de uitvoering van een Overeenkomst door de Gebruiker zijn ingeschakeld of betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker.
4. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden door de Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. De offerte van de Gebruiker geldt als een aanbod. Na 14 dagen komt dat aanbod automatisch te vervallen.
2. Elk aanbod is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Mondelinge toezeggingen, alsmede kennelijke fouten in de offerte, website, opdrachtbevestiging, advertentie etc. binden de Gebruiker niet.
4. De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand door 1) ondertekening van de offerte, of 2) door een schriftelijk akkoord waarin deze Algemene Voorwaarden niet van de hand worden gewezen, of 3) een mondeling akkoord, gevolgd door de overeengekomen betaling.
5. De Opdrachtgever heeft geen herroepingsrecht, tenzij dat herroepingsrecht dwingendrechtelijk is voorgeschreven.

Artikel 4. Betaling

1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van de Gebruiker genoemde prijzen zijn voor consumenten inclusief btw en voor niet-consumenten exclusief btw.
2. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens een Activiteit worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de Opdrachtgever doorberekend.
3. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan, tenzij partijen daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
4. De Gebruiker kan een borgstelling van zowel de Opdrachtgever als van de Deelnemer verlangen. In dat geval vermeldt de Gebruiker dat voor of bij aanvang van de Overeenkomst. De Gebruiker is bevoegd om de borg met al hetgeen de Opdrachtgever of Deelnemer aan hem verschuldigd is te verrekenen, waaronder het recht op schadevergoeding. De borg – of het restant daarvan – wordt uiterlijk binnen één week na de Activiteit terugbetaald aan de Opdrachtgever of Deelnemer, tenzij de schade op dat moment nog niet bekend is.
5. Indien betaling binnen de in het derde lid genoemde termijn uitblijft, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Gebruiker gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft met het betalen van de facturen, zal de Gebruiker overgaan tot invordering. De kosten voor invordering zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim verkeert, zal hij naast de hoofdsom ook wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Zolang de Opdrachtgever in verzuim is, kan de Gebruiker al haar verplichtingen onder de overeenkomst opschorten en/of de Deelnemer uitsluiten van deelname aan de Activiteit.
7. De vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever zijn direct opeisbaar in geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of WSNP zijdens Opdrachtgever.
8. Indien de Overeenkomst door toedoen van de Opdrachtgever niet, of niet volledig kan worden uitgevoerd, blijft Opdrachtgever verplicht om de afgesproken prijs aan de Gebruiker te betalen.
9. Deze bepalingen laten de overige rechten van de Gebruiker onverlet.
10. Opschorting en verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij de Gebruiker in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever die namens of ten behoeve van Deelnemers een Overeenkomst met de Gebruiker aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Daarnaast zijn Deelnemers ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
2. Opdrachtgever is verplicht alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden, van de Deelnemers te melden en Opdrachtgever staat ervoor in dat iedere aangemelde Deelnemer in staat is deel te nemen aan de Activiteit zonder zichzelf of anderen daarbij in gevaar te brengen.

3. Uitsluitend Deelnemers die 1) een minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt en 2) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het besturen van een personenauto (B) of een bromfiets (AM) en 3) een geldig rijbewijs aan de Gebruiker kunnen tonen, zijn bevoegd om gebruik te maken van de e-scooters.
4. Opdrachtgever en Deelnemers zijn verplicht om tijdens een Activiteit de aanwijzingen van (het personeel van) de Gebruiker op te volgen.
5. Wanneer blijkt dat een Deelnemer niet op een veilige wijze aan de Activiteit kan deelnemen, niet voldoet aan de vereisten in het derde lid, of zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten of schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.
6. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de Activiteit, tenzij de Gebruiker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De Gebruiker kan voorwaarden aan die toestemming verbinden.
7. De Opdrachtgever dient de Deelnemer te informeren over de Activiteit en alle overige door de Gebruiker verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij de noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens (zoals voedselallergie en andere medische gegevens waarvan de Gebruiker op de hoogte dient te zijn om de Overeenkomst uit te voeren) uitsluitend met toestemming van de Deelnemers aan de Gebruiker verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker voor alle aanspraken en schades die voortvloeien uit het niet naleven van het hiervoor bepaalde.

Artikel 6. – Verhuur

1. De Opdrachtgever/Deelnemers gebruiken het Gehuurde uitsluitend op de wijze waartoe deze is bestemd. Het is niet toegestaan om – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker – wijzigingen aan te brengen of het Gehuurde in gebruik te geven aan derden.
2. Eventuele schade of andere gebreken aan het Gehuurde dienen bij ontvangst door de Opdrachtgever en/of Deelnemer te worden gemeld. Indien een dergelijke melding uitblijft, wordt het Gehuurde geacht in goede staat aan Opdrachtgever en/of Deelnemer te zijn verstrekt.
3. Indien het Gehuurde tijdens de Activiteit dan wel de huurperiode gebreken gaat vertonen, meldt de Opdrachtgever/Deelnemer dat zo spoedig mogelijk aan de Gebruiker. Het is zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker niet toegestaan om (nood)reparaties door derden te laten verrichten.
4. Eventueel tijdens of na de Activiteit of de huurperiode veroorzaakte schade aan het Gehuurde dient direct te worden gemeld bij de Gebruiker. Zowel Opdrachtgever als Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het Gehuurde en/of schade veroorzaakt door of met het Gehuurde. De Opdrachtgever en de Deelnemer die de schade hebben veroorzaakt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de (gevolg)schade, waaronder gedeelde huurinkomsten.
5. Indien het Gehuurde niet op de afgesproken tijd en plaats wordt ingeleverd, heeft de Gebruiker het recht om het standaard tarief over de extra periode in rekening te brengen, vermeerderd met een toeslag van 50%. Indien de Gebruiker een overeenkomst met een derde niet (deugdelijk) kan nakomen doordat het Gehuurde niet tijdig is ingeleverd, is de Opdrachtgever ook aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 7. – Wijziging van de Overeenkomst

1. De Gebruiker is gerechtigd om de Activiteit binnen de redelijke grenzen te wijzigen.
2. De Gebruiker spant zich in om al het mogelijke te doen om wijziging van de Activiteit te voorkomen.
3. De Gebruiker mag de Overeenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden indien deze omstandigheden onverwijld aan Opdrachtgever zijn medegedeeld.
4. Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die een wijziging van de prijs rechtvaardigen, zoals kostprijsfactoren, dan is de Gebruiker gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder kostprijsfactoren worden in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen koerswijzigingen, belastingen, opslagkosten, energiekosten en brandstofkosten.
5. De Gebruiker heeft het recht om de prijs per Deelnemer aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in Deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.
6. Voor de Activiteit geldt een minimum Deelnemersaantal. Indien het minimum Deelnemersaantal van de Activiteit door een wijziging niet langer wordt gehaald, blijft Opdrachtgever de prijs voor het minimum Deelnemersaantal verschuldigd.
7. Een wijziging in deelnemersaantal dient schriftelijk, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Activiteit, te worden gemeld. Vermindering van het aantal deelnemers dat is vastgesteld in de overeenkomst is binnen een marge van 10% tot 50 personen en 20% vanaf 50 personen kosteloos. Bepalend is de datum waarop de Gebruiker het wijzigingsbericht heeft ontvangen.

Artikel 8. – Annulering

1. Bij annulering door de Opdrachtgever zal de Gebruiker de volgende kosten in rekening brengen:
 - a. >30 dagen voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
 - b. 30-14 dagen voor aanvang: 75% van de overeengekomen prijs;
 - c. Binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.
2. Het eerste lid is ook van toepassing indien Opdrachtgever of een Deelnemer zonder voorafgaande afmelding niet bij de Activiteit verschijnt.
3. Indien de werkelijke kosten van de Gebruiker ten gevolge van de annulering de in het eerste lid genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen de meerkosten in rekening gebracht worden.
4. De Gebruiker kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren op grond van gewichtige redenen. De annulering en de redenen daarvoor worden de Opdrachtgever onverwijld medegedeeld. Opdrachtgever heeft in dat geval – behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10 – recht op restitutie van de betaalde prijs. Voor zover de Overeenkomst deels is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever recht op teruggave van een evenredig deel van de prijs. De Gebruiker is slechts

aansprakelijk voor schade indien de annulering hem kan worden toegerekend. Van toerekening aan de Gebruiker is in ieder geval geen sprake als het minimum aantal Deelnemers niet (meer) wordt bereikt.

Artikel 9. – Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de contractuele verplichtingen van de Gebruiker opgeschort.
2. De Gebruiker kan de Overeenkomst in geval van overmacht geheel of gedeeltelijk opzeggen.
3. Indien de Activiteit door onvoorziene omstandigheden – die buiten de macht van de Gebruiker liggen – wordt gewijzigd, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 10. – Weer en overige omstandigheden

1. Alle Activiteiten worden onder voorbehoud van veilige weersinvloeden en plaatselijke omstandigheden aangeboden. Onder onveilige weersomstandigheden/invloeden wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: te veel wind, gladheid, (kans op) onweer, te lage/hoge waterstand, mist, sterke stroming of extreme temperaturen.
2. Indien de Activiteit wegens een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid geen doorgang kan vinden, heeft de Opdrachtgever de keuze tussen 1) een alternatief binnenprogramma of 2) een alternatieve datum voor de Activiteit.
3. De Gebruiker is niet gebonden aan de keuze voor een alternatief binnenprogramma indien de Opdrachtgever zijn keuze korter dan 48 uur van tevoren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de wijze waarop de Gebruiker de Overeenkomst heeft uitgevoerd, dienen tijdens de Activiteit te worden gemeld zodat de Gebruiker een passende oplossing kan bieden. De melding dient te geschieden bij: **Contactpersoon/gegevens invullen**
2. Als de Gebruiker de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost, dient de Opdrachtgever daarvan uiterlijk binnen twee maanden (voor consumenten)/binnen twee weken (voor niet-consumenten) na de Activiteit melding te maken bij de Gebruiker (klachtplicht). De melding dient met redenen te zijn omkleed.
3. Iedere aanspraak jegens de Gebruiker vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 12. – Aansprakelijkheid

1. Ondanks zorgvuldig handelen van de Gebruiker kan het voorkomen dat een Deelnemer schade lijdt of letsel wordt berokkend. Deelname aan Activiteiten geschiedt daarom op eigen risico van Opdrachtgever en/of Deelnemer.
2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is de Gebruiker niet aansprakelijk voor enige vorm van schade van de Opdrachtgever/Deelnemer of derden.
3. De Gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
 - a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer en/of Opdrachtgever, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens, het niet in het bezit zijn/kunnen tonen van een geldig rijbewijs of het negeren van instructies;
 - b. een Deelnemer die zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen van (het personeel van) de Gebruiker houdt.
 - c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.
4. De Gebruiker is – behoudens opzet en bewuste roekeloosheid – niet aansprakelijk voor schade die wordt vergoed door een verzekering van de Opdrachtgever/Deelnemer, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.
5. Aansprakelijkheid wegens door derden veroorzaakt verlies, diefstal of beschadiging van voertuigen, jassen en/of andere goederen van de Opdrachtgever/Deelnemer is – behoudens opzet en bewuste roekeloosheid – uitgesloten. Indien er voor de bewaring van jassen en/of andere goederen een bedrag in rekening wordt gebracht, is aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van zichtbare goederen. Aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan is uitgesloten tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Gebruiker de inhoud ook dekt.
6. Indien zich tijdens een Activiteit een gebeurtenis voordoet die toch tot aansprakelijkheid van de Gebruiker leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag of de bedragen waarop de door de Gebruiker gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De Opdrachtgever/Deelnemer is jegens de Gebruiker aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 13. – Intellectueel eigendom

1. De Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door de Gebruiker bedachte of tot stand gebrachte programma's, opdrachten, ideeën, Activiteiten mogen uitsluitend met toestemming van de Gebruiker worden overgenomen.

Artikel 14. – Wijziging Algemene Voorwaarden

1. De Gebruiker is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever worden doorgevoerd.
3. Aanzienlijke wijzigingen zullen door de Gebruiker zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever worden besproken.

Artikel 15. – Overige bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle derden die door de Gebruiker zijn ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, waaronder de aansprakelijkheidsbepalingen.
2. In geval van nietigheid van een van deze bepalingen wegens strijd met dwingend recht of in geval een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden is vernietigd, komt daarvoor een bepaling in de plaats die zoveel mogelijk in lijn is met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.
3. Op iedere Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tenzij dwingende competentieregels anders voorschrijven, worden geschillen beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Algemene Voorwaarden, 1 april 2025